

PROTOCOLE D'ACCORD

entre

Le Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale République Gabonaise représenté par Monsieur le Ministre, ou son représentant dûment habilité, ci-après dénommé « **le Ministère** »,

et

Monsieur Jean Baptiste MBA NDONG Citoyen gabonais, demeurant à Libreville agissant en son nom propre ou pour le compte de la société à constituer dénommée **PNPI Gabon S.U.A.R.L.** (ou dénomination équivalente) ci-après dénommé « **le Concepteur** »,

PRÉAMBULE

Considérant la volonté du Ministère de moderniser la délivrance des Agréments Techniques Industriels et le pilotage de la politique industrielle nationale ;

Considérant la conception, à titre privé et bénévole, par le Concepteur d'une plateforme numérique souveraine, opérationnelle, dénommée **Plateforme Nationale de Pilotage Industriel** (ci-après « **la PNPI** »), couvrant l'ensemble du cycle de vie des Agréments Techniques Industriels, des inspections de conformité et du pilotage ministériel ;

Considérant l'audience accordée le 30 mars 2026 par Monsieur le Ministre au Concepteur, à l'issue de laquelle le principe d'un partenariat a été retenu ;

Considérant l'intérêt général de doter le Gabon d'un outil souverain, contrôlé par l'État, et la nécessité concomitante d'assurer la pérennité technique et fonctionnelle de la plateforme ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 — OBJET DU PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles :

1. Le Concepteur cède au Ministère un **droit d'usage perpétuel et exclusif** de la PNPI sur le territoire de la République Gabonaise.
2. Le Ministère confie au Concepteur la **maintenance, l'évolution, l'hébergement et la formation** liés à l'exploitation de la PNPI.
3. Le Concepteur conserve la **propriété intellectuelle** du code source et du modèle, à l'effet d'en valoriser éventuelle dans la sous-région CEMAC, sans préjudice des droits du Gabon.

ARTICLE 2 — DROIT D'USAGE CÉDÉ AU GABON

2.1 Étendue

Le Concepteur cède au Ministère un droit d'usage **perpétuel, irrévocable et exclusif** sur le territoire gabonais, à titre **gracieux** (don d'usage civique).

2.2 Périmètre

Le droit d'usage couvre : - L'exploitation opérationnelle de la PNPI par tous les services du Ministère ; - L'accès aux données produites par les utilisateurs gabonais (qui demeurent propriété de l'État Gabonais) ; - Le droit d'effectuer des audits techniques par tout tiers mandaté par le Ministère ; - Le droit de demander une copie complète du code source à tout moment.

2.3 Code source en séquestre

Une copie complète et à jour du code source, de la documentation et des configurations sera déposée auprès d'un notaire ou d'une autorité de séquestre numérique mutuellement agréée. Le Ministère pourra y accéder sans restriction en cas de défaillance du Concepteur.

ARTICLE 3 — PRESTATIONS DU CONCEPTEUR

3.1 Maintenance corrective

- Bugs critiques (impact sur la décision ATI) résolus sous **4 heures ouvrées**.
- Bugs majeurs résolus sous **48 heures ouvrées**.
- Bugs mineurs résolus sous **15 jours ouvrés**.

3.2 Maintenance évolutive

- **Deux montées de version mineures** par an (corrections, optimisations).
- **Une montée de version majeure** par an (nouvelles fonctionnalités, périmètre négocié annuellement).
- **Vingt-quatre jours-hommes** par an d'évolution sur mesure, à activer sur demande du Ministère.

3.3 Hébergement et infrastructure

- Hébergement souverain (ANINF prioritaire, ou prestataire local agréé).
- Disponibilité cible : **99,5 %** par an.
- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours.
- Plan de continuité d'activité documenté et testé annuellement.
- Audit de pénétration externe réalisé annuellement.

3.4 Formation et accompagnement

- Formation initiale des six profils utilisateurs : **trois jours**, sessions par groupe métier, dans les 30 jours suivant la signature.
- Documentation utilisateur complète (guides PDF par rôle, vidéos courtes, FAQ).
- Hotline dédiée pour le Cabinet : 8h–17h jours ouvrés, intervention dans l'heure.

3.5 Reporting

- Rapport mensuel d'usage (volumes, performances, incidents).
 - Rapport trimestriel d'évolution de la plateforme.
 - Restitution annuelle au Cabinet par le Concepteur en personne.
-

ARTICLE 4 — RÉTRIBUTION

4.1 Forfait annuel

Le Ministère s'engage à verser au Concepteur un forfait annuel de **vingt-huit millions de francs CFA (28 000 000 F CFA)**, hors taxes éventuelles, en contrepartie des prestations décrites à l'article 3.

4.2 Modalités de paiement

- Paiement trimestriel à terme échu.
- Échéance : 60 jours calendaires à compter de la réception de la facture.
- Pénalités de retard : taux légal majoré de 2 %, applicables au-delà de 90 jours.

4.3 Révision annuelle

Le forfait sera révisé annuellement selon trois critères cumulatifs : 1. Indice général des prix (gel possible, augmentation plafonnée à 5 % par an). 2. Atteinte des indicateurs de performance définis à l'annexe 1. 3. Évolution du périmètre fonctionnel négociée d'un commun accord.

4.4 Prestations hors forfait

Les développements, audits ou formations excédant le forfait sont facturés selon une grille de prix unitaires (annexe 2).

ARTICLE 5 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5.1 Réserve du Concepteur

Le Concepteur conserve l'intégralité des droits patrimoniaux et moraux sur le code source, l'architecture, la documentation technique, le savoir-faire, et la marque éventuelle « PNPI ».

5.2 Droit d'usage gabonais

Sur le territoire gabonais, le Ministère bénéficie d'un usage perpétuel, irrévocable, gratuit et exclusif tel que défini à l'article 2.

5.3 Diffusion sous-régionale

Le Concepteur conserve la liberté de proposer la PNPI, sous toute forme adaptée, aux États membres de la CEMAC ou à toute autre entité publique ou privée, en mentionnant le **Gabon comme État pionnier** et en respectant l'intégrité de l'architecture déployée au Gabon.

5.4 Données

Les données saisies, produites ou stockées dans la PNPI gabonaise demeurent la propriété pleine et entière de l'État Gabonais. Le Concepteur n'a aucun droit d'usage commercial sur ces données.

ARTICLE 6 — CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

Les Parties s'engagent au respect strict de la confidentialité de toute information non publique. Le Concepteur s'engage en particulier à : - Tenir confidentiels les noms, coordonnées et profils des opérateurs industriels. - Mettre en œuvre les mesures de sécurité conformes à la loi N°026/2017 sur la protection des données personnelles. - Notifier sans délai au Ministère toute violation suspectée ou avérée.

ARTICLE 7 — DURÉE ET RÉSILIATION

7.1 Durée

Le présent protocole est conclu pour une durée initiale de **trois (3) ans**, renouvelable par périodes de deux (2) ans par tacite reconduction sauf préavis de six mois.

7.2 Résiliation pour inexécution

En cas de manquement grave et persistant aux engagements de l'une des Parties, l'autre Partie peut, après mise en demeure restée sans effet pendant 60 jours, résilier le protocole.

7.3 Conséquences de la résiliation

- Le droit d'usage perpétuel reste acquis au Ministère.
- Le Concepteur remet à l'État l'intégralité des codes, configurations et données dans un délai de 30 jours.
- Le Concepteur reste tenu d'une obligation de conseil pendant 90 jours après la résiliation, dans la limite de 5 jours-hommes.

ARTICLE 8 — INDÉPENDANCE DES PARTIES

Le Concepteur est un partenaire indépendant. Aucune disposition du présent protocole ne saurait créer un lien de subordination, ni un contrat de travail, ni une coentreprise.

ARTICLE 9 — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution du protocole. À défaut d'accord dans les 60 jours, le différend sera porté devant les juridictions compétentes de Libreville, le droit gabonais étant seul applicable.

ARTICLE 10 — SIGNATURE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Fait à Libreville, le

en deux exemplaires originaux,

POUR LE MINISTÈRE	POUR LE CONCEPTEUR
Le Ministre	Jean Baptiste MBA NDONG
(ou la société PNPI Gabon S.U.A.R.L.)	

ANNEXES

- **Annexe 1** — Indicateurs de performance (KPIs SLA, volumes, satisfaction)
 - **Annexe 2** — Grille de prix unitaires hors forfait
 - **Annexe 3** — Procès-verbal de réception fonctionnelle (à établir au démarrage)
 - **Annexe 4** — Plan de continuité d'activité
-

Note interne : ce protocole est un brouillon rédigé par anticipation. Il doit impérativement être relu et adapté par un avocat gabonais avant toute signature. Il sert de support à la conversation lors de l'audience pour démontrer la maturité de la démarche et la rigueur du Concepteur.

Version : v0.1 · Avril 2026 · Document confidentiel